

BEA METERAI

Modul Pra-UAS Perpajakan dengan Dasar Hukum Rinci

UU, PP, PMK, pasal, ayat, huruf, angka, status penggantian regulasi, contoh kasus, dan jebakan konsep ujian

Fokus	Isi
Objek	Dokumen perdata dan alat bukti pengadilan
Tarif	Rp10.000 per dokumen
Aturan utama	UU 10/2020, PP 86/2021, PP 3/2022, PMK 78/2024
Pembaruan	PMK 78/2024 mencabut PMK 133/2021, PMK 134/2021, PMK 151/2021
Catatan istilah	Istilah resmi: Meterai, bukan Materai

Modul ini disusun untuk belajar ujian. Fokusnya bukan hanya hafalan tarif, tetapi logika kapan suatu dokumen menjadi objek Bea Meterai, siapa pihak yang terutang, kapan saat terutang, bagaimana cara bayar, bagaimana pemungutan oleh Pemungut Bea Meterai, dan apa akibat hukum jika tidak dibayar.

1. Kerangka Besar Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Objeknya bukan transaksi ekonomi secara langsung, melainkan dokumen yang dibuat untuk menerangkan kejadian perdata atau dokumen yang dipakai sebagai alat bukti di pengadilan. Karena objeknya dokumen, analisis Bea Meterai selalu dimulai dari pertanyaan: dokumennya apa, bentuknya bagaimana, isinya menyatakan apa, kapan dibuat/digunakan, dan siapa pihak yang menerima manfaat atau menerima dokumen.

Dasar hukum: UU 10 Tahun 2020 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Bea Meterai sebagai pajak atas Dokumen. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Dokumen sebagai sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Meterai sebagai label/carik berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang mengandung unsur pengaman.

Poin yang harus diingat: Bea Meterai tidak membuktikan bahwa isi perjanjian benar, tidak membuat perjanjian otomatis sah secara perdata, dan tidak menggantikan syarat sah perjanjian. Bea Meterai adalah pemenuhan kewajiban pajak atas dokumen. Jika dokumen belum dibayar Bea Meterainya, dokumen tetap dapat dilakukan pemeteraian kemudian ketika akan dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.

Jebakan UAS: jangan menjawab bahwa perjanjian tanpa Meterai otomatis batal. Validitas perjanjian tunduk pada syarat sah perjanjian, sedangkan Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Yang terkena adalah kewajiban pajak dan pembuktian dokumen, bukan otomatis sah/tidaknya substansi hubungan perdata.

2. Peta Regulasi dan Status Hukum

Acuan hukum Bea Meterai setelah reformasi 2020 berubah cukup besar. UU 10/2020 mengganti UU 13/1985, memperluas cakupan dokumen elektronik, menaikkan ambang nominal dokumen uang menjadi lebih dari Rp5.000.000, menyederhanakan tarif menjadi Rp10.000, serta mengatur Meterai elektronik dan bentuk lain.

Regulasi	Materi	Status / catatan
UUD 1945 Pasal 23A	Dasar konstitusional pajak	Pajak dan pungutan memaksa harus berdasarkan UU
UU 10/2020	Bea Meterai	Berlaku 1 Jan 2021; mencabut UU 13/1985
PP 86/2021	Pengadaan, pengelolaan, penjualan Meterai	Masih berlaku
PP 3/2022	Fasilitas pembebasan Bea Meterai	Masih berlaku
PMK 78/2024	Ketentuan pelaksanaan Bea Meterai	Berlaku 1 Nov 2024
PMK 133/2021	Pengadaan/pengelolaan/penjualan Meterai	Dicabut PMK 78/2024 Pasal 81
PMK 134/2021	Pembayaran dan pemeteraian kemudian	Dicabut PMK 78/2024 Pasal 81
PMK 151/2021	Pemungut Bea Meterai	Dicabut PMK 78/2024 Pasal 81
UU KUP	Administrasi umum pajak	Berlaku jika tidak diatur khusus; UU 10/2020 Pasal 27

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 31 mencabut UU 13/1985. Pasal 32 menyatakan UU 10/2020 mulai berlaku 1 Januari 2021. PMK 78/2024 Pasal 81 mencabut PMK 133/PMK.03/2021, PMK 134/PMK.03/2021, dan PMK 151/PMK.03/2021. Pasal 82 PMK 78/2024 menyatakan peraturan ini berlaku mulai 1 November 2024.

3. Definisi Penting

Istilah	Makna ringkas	Dasar hukum
Bea Meterai	Pajak atas Dokumen	UU 10/2020 Pasal 1 angka 1
Dokumen	Tulisan tangan, cetakan, atau elektronik sebagai bukti/keterangan	Pasal 1 angka 2
Tanda Tangan	Paraf, cap, tanda lain, atau tanda tangan elektronik	Pasal 1 angka 3
Meterai	Label/carik tempel, elektronik, atau bentuk lain yang mengandung unsur pengaman	Pasal 1 angka 4
Pihak Yang Terutang	Pihak yang dikenai dan wajib membayar Bea Meterai	Pasal 1 angka 5
Pemeteraian Kemudian	Pemeteraian yang memerlukan pengesahan pejabat	Pasal 1 angka 6
Setiap Orang	Orang perseorangan dan/atau badan	Pasal 1 angka 7

4. Asas dan Tujuan Pengaturan

Pengaturan Bea Meterai tidak hanya bertujuan menghimpun penerimaan negara. UU 10/2020 juga menekankan kepastian hukum dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Inilah dasar kenapa dokumen elektronik masuk sebagai objek dan e-Meterai diakui.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 2 ayat (1) huruf a-e: asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pasal 2 ayat (2) huruf a-e: tujuan mengoptimalkan penerimaan negara, memberi kepastian hukum, menyesuaikan kebutuhan masyarakat, menerapkan pengenaan secara lebih adil, serta menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan lain.

5. Objek Bea Meterai

Objek Bea Meterai terdiri dari dua kelompok besar. Pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan kejadian yang bersifat perdata. Kedua, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen perdata baru menjadi objek jika masuk dalam daftar Pasal 3 ayat (2) atau ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 3 ayat (1) huruf a-b: Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan kejadian bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Huruf/angka	Objek dokumen	Catatan ujian
Pasal 3 ayat (2) huruf a	Surat perjanjian, keterangan, pernyataan, surat sejenis, beserta rangkap	Perjanjian kerja sama, kontrak, surat pernyataan utang
Huruf b	Akta notaris beserta grosse, salinan, kutipan	Akta pendirian, akta perubahan
Huruf c	Akta PPAT beserta salinan dan kutipan	AJB, APHT, hibah tanah
Huruf d	Surat berharga dengan nama dan bentuk apa pun	Cek, bilyet giro, obligasi, saham
Huruf e	Dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak berjangka	Konfirmasi transaksi efek/derivatif
Huruf f	Dokumen lelang: kutipan, minuta, salinan, grosse risalah lelang	Dokumen lelang resmi
Huruf g angka 1	Dokumen nominal > Rp5.000.000 yang menyebut penerimaan uang	Kuitansi pembayaran di atas Rp5 juta
Huruf g angka 2	Dokumen nominal > Rp5.000.000 berisi pengakuan utang dilunasi/diperhitungkan	Surat pelunasan utang
Huruf h	Dokumen lain yang ditetapkan PP	Harus cek aturan turunan

Analisis objek dokumen uang memakai dua syarat kumulatif: nominal lebih dari Rp5.000.000 dan isi dokumen menyebut penerimaan uang atau pengakuan pelunasan/perhitungan utang. Jika hanya invoice permintaan pembayaran tanpa penerimaan/pelunasan, analisisnya perlu hati-hati dan tidak otomatis masuk Pasal 3 ayat (2) huruf g.

6. Satu Dokumen, Satu Kali Bea Meterai

Bea Meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen. Ketentuan ini penting ketika dokumen dibuat rangkap atau salinan. Yang dianalisis bukan hanya transaksi, tetapi dokumen yang beredar dan diterima para pihak.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 4: Bea Meterai dikenakan 1 kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

7. Tarif Bea Meterai

Tarif saat ini adalah tarif tetap Rp10.000. Tidak ada lagi tarif Rp3.000 dan Rp6.000 sebagaimana rezim lama UU 13/1985. Batas nominal dokumen uang yang dikenai juga berubah menjadi lebih dari Rp5.000.000 untuk dokumen uang sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf g.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 5: Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00. Pasal 6 ayat (1)-(4) memberi ruang perubahan batas nilai nominal, tarif, serta tarif tetap berbeda melalui Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Jebakan UAS: nilai tepat Rp5.000.000 tidak terkena objek Pasal 3 ayat (2) huruf g karena ketentuannya adalah 'lebih dari Rp5.000.000'. Nilai Rp5.000.001 atau lebih baru memenuhi syarat nominal, sepanjang dokumennya menyebut penerimaan uang atau pelunasan/perhitungan utang.

8. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Tidak semua dokumen bernilai hukum atau bernilai uang otomatis dikenai Bea Meterai. UU secara eksplisit mengecualikan beberapa dokumen karena sifatnya administratif, internal, sosial, atau berkaitan dengan lalu lintas barang/orang dan kebijakan moneter.

Dasar	Dokumen tidak dikenakan
Pasal 7 huruf a angka 1-6	Dokumen lalu lintas orang/barang: surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan, bukti kirim/terima barang, surat pengiriman barang untuk dijual, dan sejenisnya
Huruf b	Segala bentuk ijazah
Huruf c	Tanda terima gaji, pensiun, tunjangan, dan pembayaran hubungan kerja
Huruf d	Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara/daerah/bank/lembaga ditunjuk
Huruf e	Kuitansi semua jenis pajak dan penerimaan lain dari kas negara/daerah/bank/lembaga ditunjuk
Huruf f	Tanda penerimaan uang untuk keperluan intern organisasi
Huruf g	Dokumen simpanan uang/surat berharga, pembayaran simpanan, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian
Huruf h	Surat gadai
Huruf i	Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga
Huruf j	Dokumen BI dalam rangka kebijakan moneter

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 7 huruf a-j dan PMK 78/2024 Pasal 3 ayat (3) huruf a-j memuat daftar dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai.

9. Saat Terutang Bea Meterai

Saat terutang menentukan kapan kewajiban pembayaran muncul. Kesalahan umum dalam ujian adalah menganggap semua dokumen terutang saat ditandatangani. Padahal, tiap jenis dokumen memiliki saat terutang yang berbeda.

Saat terutang	Jenis dokumen	Dasar hukum
Saat dibubuhi tanda tangan	Perjanjian, akta notaris, akta PPAT	UU 10/2020 Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1-3
Saat dokumen selesai dibuat	Surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga/kontrak berjangka	Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1-2
Saat diserahkan	Surat keterangan/ Pernyataan/sejenis, dokumen lelang, dokumen uang	Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1-3
Saat diajukan ke pengadilan	Dokumen sebagai alat bukti di pengadilan	Pasal 8 ayat (1) huruf d
Saat digunakan di Indonesia	Dokumen Pasal 3 ayat (2) yang dibuat di luar negeri	Pasal 8 ayat (1) huruf e

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 8 ayat (2) memberi kewenangan kepada Menteri menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai. Ketentuan teknis saat terutang diatur ulang dalam PMK 78/2024 Pasal 4.

10. Pihak Yang Terutang

Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai dan wajib membayar Bea Meterai. Dalam praktik, para pihak boleh bersepakat siapa yang menanggung biaya Meterai. Akan tetapi, kesepakatan biaya itu tidak mengubah ketentuan siapa yang secara hukum menjadi Pihak Yang Terutang.

Jenis dokumen	Pihak yang terutang	Dasar hukum
Dokumen dibuat sepihak	Pihak penerima dokumen	Pasal 9 ayat (1)
Dokumen dibuat 2 pihak atau lebih	Masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya	Pasal 9 ayat (2)
Surat berharga	Pihak penerbit surat berharga	Pasal 9 ayat (3)

Jenis dokumen	Pihak yang terutang	Dasar hukum
Dokumen sebagai alat bukti pengadilan	Pihak yang mengajukan dokumen	Pasal 9 ayat (4)
Dokumen luar negeri digunakan di Indonesia	Pihak penerima manfaat	Pasal 9 ayat (5)
Kesepakatan biaya	Para pihak boleh menentukan siapa yang membayar	Pasal 9 ayat (6)

11. Cara Pembayaran Bea Meterai

Pembayaran dilakukan pada saat Bea Meterai terutang. Cara pembayaran tidak hanya Meterai tempel. Setelah UU 10/2020 dan PMK 78/2024, mekanisme pembayaran mencakup Meterai tempel, Meterai elektronik, Meterai dalam bentuk lain, dan Surat Setoran Pajak/sarana yang dipersamakan.

Cara	Kapan digunakan	Dasar hukum
Meterai Tempel	Dokumen cetak/tulisan tangan; ditempel utuh dan ditandatangani sebagian di atas Meterai	UU Pasal 12; PMK 78 Pasal 6-8
Meterai Elektronik	Dokumen elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik	UU Pasal 12, 14; PMK 78 Pasal 16-17
Meterai Dalam Bentuk Lain	Meterai teraan, komputerisasi, percetakan, teraan digital	UU Pasal 12, 15; PMK 78 Pasal 25
SSP / sarana sejenis	Pemeteraian kemudian >50 dokumen, Meterai tidak tersedia/tidak dapat digunakan, atau sistem e-Meterai tidak respons	PMK 78 Pasal 42-43

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 12 ayat (1) huruf a-b: pembayaran dilakukan dengan Meterai atau surat setoran pajak. Pasal 12 ayat (2) huruf a-c: Meterai berupa Meterai tempel, Meterai elektronik, atau bentuk lain yang ditetapkan Menteri. PMK 78/2024 Pasal 6 ayat (1)-(3) mengatur pembayaran pada saat terutang menggunakan Meterai atau Surat Setoran Pajak.

12. Meterai Tempel

Meterai tempel sah jika digunakan sesuai prosedur. Bukan sekadar ditempel. Meterai harus sah, berlaku, belum pernah dipakai, direkatkan utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan, serta tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai dengan tanggal penandatanganan.

Dasar hukum: PMK 78/2024 Pasal 7 ayat (1): pembayaran dengan Meterai Tempel dilakukan dengan membubuhkan Meterai Tempel yang sah, berlaku, dan belum pernah dipakai. Pasal 7 ayat (2) huruf a-b: Meterai ditempel utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan; tanda tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai disertai tanggal, bulan, dan tahun. Pasal 8 ayat (1)-(4) mengatur ciri umum dan ciri khusus Meterai Tempel.

13. Meterai Elektronik

Meterai elektronik digunakan untuk dokumen elektronik. Keabsahannya tidak cukup dari gambar yang terlihat seperti Meterai, melainkan harus dibubuhkan melalui Sistem Meterai Elektronik dan memiliki kode unik serta keterangan tertentu.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 14 ayat (1) mengatur Meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu. PMK 78/2024 Pasal 16 ayat (1)-(2): e-Meterai dibubuhkan pada dokumen elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik. Pasal 17 ayat (1)-(3): e-Meterai memiliki kode unik minimal 22 alfanumerik, gambar Garuda Pancasila, tulisan 'METERAI ELEKTRONIK', serta angka dan tulisan tarif Bea Meterai.

Jebakan UAS: gambar Meterai yang ditempel manual di PDF bukan otomatis e-Meterai. E-Meterai harus dibubuhkan melalui sistem resmi dan memiliki kode unik yang dapat diverifikasi.

14. Meterai Dalam Bentuk Lain

Meterai dalam bentuk lain digunakan terutama dalam konteks bisnis atau pemungutan massal. PMK 78/2024 mempertegas bentuk-bentuknya, termasuk Meterai Teraan Digital.

Bentuk	Keterangan
Meterai Teraan	Dibuat dengan mesin teraan

Bentuk	Keterangan
Meterai Komputerisasi	Dibuat dengan sistem komputerisasi
Meterai Percetakan	Digunakan untuk pemungutan oleh Pemungut Bea Meterai
Meterai Teraan Digital	Digunakan untuk pemungutan oleh Pemungut Bea Meterai

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 15 ayat (1)-(2) mengatur Meterai dalam bentuk lain. PMK 78/2024 Pasal 25 ayat (1) huruf a-d menyebut Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, Meterai Percetakan, dan Meterai Teraan Digital. Pasal 25 ayat (2) menyatakan Meterai Percetakan dan Meterai Teraan Digital digunakan untuk pemungutan Bea Meterai oleh Pemungut Bea Meterai.

15. Keabsahan Meterai

Keabsahan Meterai dapat ditentukan oleh DJP. Dalam pembelajaran, keabsahan harus dianalisis berbeda untuk Meterai tempel, e-Meterai, dan bentuk lain.

Jenis	Kriteria sah	Dasar
Meterai Tempel	Sah, berlaku, belum dipakai; pembubuhan benar; ciri umum/khusus terpenuhi	PMK 78 Pasal 44 ayat (1)
Meterai Elektronik	Dibubuhkan melalui sistem dan memiliki kode unik serta keterangan tertentu	Pasal 44 ayat (2)
Meterai Dalam Bentuk Lain	Mengikuti izin dan format bentuk lain	Pasal 44 ayat (3) dst.
Penentuan oleh DJP	Dapat diminta oleh Pihak Yang Terutang atau pihak lain	Pasal 46 ayat (1)-(4)

16. Pemungut Bea Meterai

Pemungut Bea Meterai adalah pihak yang ditetapkan untuk memungut Bea Meterai atas dokumen tertentu. Dalam praktik, ini relevan bagi bank, lembaga keuangan, pelaku pasar modal, penyedia dokumen elektronik/kontrak massal, dan pihak lain yang memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 10 ayat (1): pemungutan Bea Meterai yang terutang atas dokumen Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai. Pasal 10 ayat (2): ketentuan penetapan pemungut diatur dengan PMK. PMK 78/2024 Pasal 55 ayat (1)-(3) mengatur dokumen yang dapat/wajib dipungut oleh Pemungut Bea Meterai.

Menurut PMK 78/2024 Pasal 55 ayat (2), dokumen tertentu yang wajib dipungut oleh Pemungut Bea Meterai meliputi cek/bilyet giro, dokumen transaksi surat berharga termasuk kontrak berjangka, surat keterangan/pernyataan/surat sejenis beserta rangkainya, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5.000.000 yang menyebut penerimaan uang atau pelunasan/perhitungan utang.

17. Kewajiban Pemungut Bea Meterai

Kewajiban	Dasar hukum	Keterangan
Memungut	UU Pasal 11 ayat (1) huruf a; PMK Pasal 60 huruf a	Dari Pihak Yang Terutang
Menyetor	UU Pasal 11 ayat (1) huruf b; PMK Pasal 60 huruf b	Ke kas negara
Melapor	UU Pasal 11 ayat (1) huruf c; PMK Pasal 60 huruf c	Ke DJP
Penyetoran	PMK 78 Pasal 63 ayat (1)	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa	PMK 78 Pasal 64 ayat (1)-(4)	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; tetap lapor walau nihil/fasilitas
Pembetulan SPT Masa	PMK 78 Pasal 66 ayat (1)	Jika salah tulis/hitung atau cek/BG dipungut tapi tidak dipakai

Dasar hukum: PMK 78/2024 Pasal 61 mengatur saat pemungutan oleh Pemungut Bea Meterai. Pasal 62 mengatur metode pemungutan dengan Meterai Percetakan, Meterai Elektronik, Meterai Teraan Digital, atau tanda pemungutan jika pembubuhan elektronik/teraan digital tidak memungkinkan.

Perubahan penting: PMK 78/2024 menyatukan dan menyederhanakan aturan pemungutan. Batas penyetoran dan pelaporan Pemungut Bea Meterai dalam PMK 78/2024 adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

18. Sanksi Administratif terkait Pemungut

Sanksi terhadap Pemungut berbeda dari Pihak Yang Terutang biasa. Jika Pemungut tidak memungut atau tidak menyetor, DJP dapat menerbitkan SKP dengan sanksi 100% atas Bea Meterai yang tidak/kurang dipungut atau disetor. Jika Pemungut terlambat setor atau tidak/terlambat lapor, diterbitkan STP sesuai ketentuan KUP.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 11 ayat (2)-(3): Pemungut yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan/penyetoran diterbitkan SKP, dengan kekurangan Bea Meterai ditambah sanksi administratif 100%. Pasal 11 ayat (4): keterlambatan penyetoran dan/atau pelaporan diterbitkan STP. PMK 78/2024 Pasal 67 ayat (1)-(2) mengulang ketentuan SKP dan sanksi 100% untuk pemungut yang tidak melaksanakan pemungutan/penyetoran.

19. Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian Kemudian adalah mekanisme melunasi Bea Meterai setelah dokumen dibuat, terutama ketika Bea Meterai belum/kurang dibayar atau ketika dokumen akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ini adalah bagian yang sangat sering keluar karena menjadi koreksi terhadap miskonsepsi 'dokumen tanpa meterai tidak bisa dipakai sama sekali'.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 17 ayat (1) huruf a-b: Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk dokumen Pasal 3 ayat (2) yang Bea Meterainya tidak/kurang dibayar dan/atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pasal 17 ayat (2): pihak yang wajib membayar adalah Pihak Yang Terutang menurut Pasal 9. PMK 78/2024 Pasal 47-54 mengatur tata cara teknis Pemeteraian Kemudian.

Kondisi	Jumlah yang dibayar	Dasar
Dokumen terutang sejak 1 Jan 2021 tetapi tidak/kurang dibayar	Bea Meterai terutang + sanksi 100%	PMK 78 Pasal 49 huruf a
Dokumen terutang sebelum 1 Jan 2021 tetapi tidak/kurang dibayar	Bea Meterai terutang + sanksi 200%	PMK 78 Pasal 49 huruf b
Dokumen sebagai alat bukti pengadilan	Bea Meterai sesuai ketentuan saat Pemeteraian Kemudian	PMK 78 Pasal 49 huruf c
Cara bayar	Meterai Tempel, Meterai Elektronik, atau SSP	PMK 78 Pasal 50 ayat (1)
Pengesahan	Pejabat Pos atau Pejabat DJP	PMK 78 Pasal 51 ayat (1)

20. Tidak atau Kurang Membayar Bea Meterai oleh Pihak Yang Terutang

Jika Pihak Yang Terutang tidak atau kurang membayar Bea Meterai, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak. Jumlah yang ditagih bukan hanya Bea Meterai kurang bayar, tetapi juga sanksi administratif sesuai Pasal 18 ayat (2).

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 19 ayat (1): Pihak Yang Terutang yang tidak/kurang membayar Bea Meterai diterbitkan surat ketetapan pajak. Pasal 19 ayat (2): jumlah kekurangan dalam SKP sebesar Bea Meterai yang tidak/kurang dibayar ditambah sanksi administratif Pasal 18 ayat (2), yaitu 100% dari Bea Meterai terutang.

21. Larangan bagi Pejabat yang Berwenang

UU juga memberi larangan bagi pejabat yang menangani dokumen. Pejabat tidak boleh menerima, mempertimbangkan, menyimpan, melekatkan, membuat salinan, atau memberi keterangan pada dokumen terutang yang Bea Meterainya tidak/kurang dibayar.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 21 ayat (1) huruf a-d mengatur larangan bagi pejabat berwenang. Pasal 21 ayat (2) menyatakan pelanggaran dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Fasilitas Pembebasan Bea Meterai

Bea Meterai dapat diberikan fasilitas pembebasan, baik sementara maupun selamanya. Fasilitas ini bukan berarti semua dokumen sosial otomatis bebas; harus masuk kriteria UU dan PP pelaksana.

Jenis dokumen fasilitas	Dasar
Pengalihan hak tanah/bangunan untuk percepatan penanganan dan pemulihan sosial ekonomi daerah akibat bencana alam	UU Pasal 22 ayat (1) huruf a; PP 3/2022
Pengalihan hak tanah/bangunan untuk kegiatan keagamaan/sosial nonkomersial	UU Pasal 22 ayat (1) huruf b; PP 3/2022
Dokumen untuk program pemerintah atau kebijakan moneter/jasa keuangan	UU Pasal 22 ayat (1) huruf c; PP 3/2022
Dokumen terkait perjanjian internasional atau asas timbal balik	UU Pasal 22 ayat (1) huruf d; PP 3/2022

23. Kedaluwarsa Bea Meterai

Bea Meterai yang terutang tidak dapat ditagih tanpa batas waktu. UU menetapkan kedaluwarsa 5 tahun sejak saat terutang. Karena itu, menentukan saat terutang menjadi penting, terutama untuk dokumen lama yang baru ditemukan ketika akan dipakai sebagai alat bukti.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 23: Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang.

24. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana dalam Bea Meterai fokus pada pemalsuan, penggunaan, penjualan, peredaran, atau penggunaan kembali Meterai. Ini berbeda dengan sanksi administrasi karena menyangkut perbuatan yang mengganggu keamanan penerimaan negara dan keaslian Meterai.

Pasal	Perbuatan	Sanksi
Pasal 24 huruf a-b	Meniru/memalsu Meterai atau membuat Meterai dengan cap asli secara melawan hukum	Penjara max 7 tahun + denda max Rp500 juta
Pasal 25 huruf a-b	Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukkan Meterai palsu/melawan hukum atau barang bermeterai palsu	Penjara max 7 tahun + denda max Rp500 juta
Pasal 26 huruf a-c	Menghilangkan tanda Meterai telah dipakai atau memakai/menjual Meterai yang tanda pemakaiannya dihilangkan	Penjara max 3 tahun atau denda max Rp200 juta

25. Hubungan dengan UU KUP

Bea Meterai memiliki UU khusus. Namun, jika suatu hal tidak diatur secara khusus dalam UU Bea Meterai, ketentuan umum perpajakan tetap berlaku. Ini penting untuk memahami penerbitan SKP, STP, penagihan, pembetulan, dan administrasi perpajakan yang tidak diatur lengkap dalam UU Bea Meterai.

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 27: terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam UU Bea Meterai, berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

26. Peralihan dari Rezim Lama

UU 10/2020 mengganti UU 13/1985. Namun, UU juga mengatur transisi untuk dokumen lama dan Meterai lama. Ini penting jika soal ujian menyebut dokumen sebelum 1 Januari 2021.

Isu	Ketentuan
Dokumen sebelum UU 10/2020	Tetap terutang menurut UU 13/1985
Meterai lama	Masih dapat digunakan sampai 1 tahun setelah UU baru berlaku
Nilai total Meterai lama	Minimal Rp9.000 pada dokumen
Aturan lama	Masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
UU 13/1985	Dicabut dan tidak berlaku

Dasar hukum: UU 10/2020 Pasal 28 huruf a-c mengatur ketentuan peralihan dokumen lama dan Meterai lama. Pasal 30 menyatakan aturan pelaksanaan UU 13/1985 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pasal 31 mencabut UU 13/1985. Pasal 32 menyatakan berlaku mulai 1 Januari 2021.

27. Ringkasan Peta Pasal Cepat

Materi	Pasal kunci
Definisi	UU 10/2020 Pasal 1 angka 1-8
Asas dan tujuan	Pasal 2 ayat (1)-(2)
Objek	Pasal 3 ayat (1)-(2) huruf a-h
Tidak dikenakan	Pasal 7 huruf a-j
Tarif	Pasal 5; perubahan tarif Pasal 6
Saat terutang	Pasal 8 ayat (1) huruf a-e
Pihak terutang	Pasal 9 ayat (1)-(6)
Pemungut	Pasal 10-11; PMK 78 Pasal 55-67
Pembayaran	Pasal 12; PMK 78 Pasal 6-44
Meterai tempel	Pasal 13; PMK 78 Pasal 7-8
E-Meterai	Pasal 14; PMK 78 Pasal 16-17
Meterai bentuk lain	Pasal 15; PMK 78 Pasal 25
Keabsahan	Pasal 16; PMK 78 Pasal 44-46
Pemeteraian kemudian	Pasal 17-20; PMK 78 Pasal 47-54
Larangan pejabat	Pasal 21
Fasilitas	Pasal 22; PP 3/2022
Kedaluwarsa	Pasal 23
Pidana	Pasal 24-26
UU KUP berlaku subsidiar	Pasal 27
Transisi dan pencabutan	Pasal 28-32

28. Contoh Kasus dan Jawaban

Kasus 1 - Perjanjian kerja sama bernilai Rp3 juta

Jika dokumen berupa surat perjanjian, ia tetap objek Bea Meterai berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a. Ambang Rp5 juta hanya relevan untuk dokumen uang Pasal 3 ayat (2) huruf g, bukan untuk semua dokumen perdata.

Kasus 2 - Kuitansi Rp5.000.000

Tidak terkena Pasal 3 ayat (2) huruf g karena syaratnya nominal lebih dari Rp5.000.000. Jika tepat Rp5 juta, tidak memenuhi ambang nominal.

Kasus 3 - Kuitansi Rp7.000.000 untuk penerimaan uang

Terutang Bea Meterai karena dokumen menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5 juta dan menyebut penerimaan uang. Dasar: Pasal 3 ayat (2) huruf g angka 1; tarif Pasal 5 Rp10.000.

Kasus 4 - Dokumen dibuat di Singapura lalu dipakai di Indonesia

Saat terutang adalah saat dokumen digunakan di Indonesia. Pihak terutang adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Dasar: Pasal 8 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (5).

Kasus 5 - Dokumen tanpa Meterai akan dijadikan bukti pengadilan

Dilakukan Pemeteraian Kemudian. Dasar: Pasal 17 ayat (1) huruf b dan PMK 78 Pasal 47 huruf b.

Kasus 6 - Pemungut Bea Meterai lupa menyeter

Dapat diterbitkan SKP dengan kekurangan Bea Meterai ditambah sanksi 100%. Dasar: UU Pasal 11 ayat (2)-(3) dan PMK 78 Pasal 67 ayat (1)-(2).

Kasus 7 - Seseorang menjual Meterai palsu

Masuk pidana Pasal 25 UU 10/2020, ancaman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

29. Jebakan Konsep Ujian

- Istilah resmi adalah Bea Meterai, bukan Bea Materai.
- Tarif Rp10.000 bukan berarti semua dokumen Rp10.000; hanya dokumen yang menjadi objek Pasal 3.
- Ambang lebih dari Rp5.000.000 hanya untuk dokumen uang Pasal 3 ayat (2) huruf g.
- Dokumen elektronik dapat menjadi objek karena definisi Dokumen mencakup tulisan elektronik.
- Tanda tangan elektronik diakui dalam definisi Tanda Tangan Pasal 1 angka 3.
- Perjanjian tanpa Meterai tidak otomatis batal secara perdata; persoalannya adalah kewajiban Bea Meterai dan pembuktian.
- Meterai palsu bukan sekadar pelanggaran administrasi; bisa masuk pidana Pasal 24-26.
- Pemungut Bea Meterai punya kewajiban memungut, menyetor, dan melapor; sanksi nonpemungutan/nonsetor adalah 100%.
- PMK yang dipakai sekarang adalah PMK 78/2024, bukan lagi PMK 133/2021, PMK 134/2021, atau PMK 151/2021.
- Dokumen tidak dikenakan Bea Meterai di Pasal 7 harus dibedakan dari fasilitas pembebasan di Pasal 22.

30. Latihan Soal Pra-UAS

1. Jelaskan definisi Bea Meterai, Dokumen, Meterai, dan Pemeteraian Kemudian beserta dasar hukumnya.
2. Apa perbedaan dokumen yang menjadi objek Bea Meterai dan dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai? Berikan dasar pasalnya.
3. Sebutkan dokumen perdata yang dikenai Bea Meterai menurut Pasal 3 ayat (2) huruf a-h.
4. Kapan saat terutang Bea Meterai untuk akta notaris, surat berharga, kuitansi lebih dari Rp5 juta, alat bukti pengadilan, dan dokumen luar negeri?
5. Siapa Pihak Yang Terutang untuk dokumen sepihak, dokumen dua pihak, surat berharga, alat bukti pengadilan, dan dokumen luar negeri?
6. Jelaskan kewajiban Pemungut Bea Meterai dan akibat hukumnya jika tidak memungut atau tidak menyetor.
7. Jelaskan perbedaan Meterai Tempel, Meterai Elektronik, dan Meterai Dalam Bentuk Lain.
8. Apa itu Pemeteraian Kemudian dan berapa sanksi administratifnya?
9. Jelaskan fasilitas pembebasan Bea Meterai menurut Pasal 22 UU 10/2020.
10. Bedakan sanksi administratif dan pidana dalam rezim Bea Meterai.

31. Kesimpulan TM 13

TM 13 pada dasarnya menguji kemampuan membaca dokumen menurut UU Bea Meterai. Jawaban yang kuat harus selalu memuat empat elemen: jenis dokumen, dasar pasal objek atau pengecualian, saat terutang, dan pihak yang wajib membayar. Setelah itu baru dianalisis cara pembayaran, kemungkinan pemeteraian kemudian, kewajiban pemungut, dan sanksi. Dengan pola ini, soal naratif apa pun dapat dijawab secara sistematis.

Untuk ujian, hafalkan pasal kunci: Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10-12, Pasal 17-19, Pasal 22-27 UU 10/2020, serta PMK 78/2024 Pasal 47-67 untuk pemeteraian kemudian dan pemungutan.

Daftar Rujukan Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sepanjang tidak diatur khusus dalam UU Bea Meterai.